2019年深圳市公务员考试《司法素质测试》真题（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查行政法常识。

AB项正确，《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》第十二条第一款规定：“强制隔离戒毒所接收戒毒人员时，应当核对戒毒人员身份，进行必要的健康检查，填写强制隔离戒毒人员入所健康状况检查表。”

C项正确、D项错误，《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》第十二条第三款规定：“对女性戒毒人员应当进行妊娠检测。对怀孕或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女，不予接收。”

本题为选非题，故正确答案为D。

2、本题考查公安机关交通管制权的内容。公安机关具有现场和交通管制权，县级以上人民政府公安机关，为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或停留，必要时可以采取相应的交通管制措施。县级以上人民政府公安机关，经上级公安机关和同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的突发事件，可以根据情况实行现场管制。

A项正确，交通管制由县级以上人民政府公安机关实施。

B项正确，实施交通管制可在一定的区域和时间，限制车辆的通行或停留。

C项正确，实施交通管制可在一定的区域和时间，限制人员的通行或停留。

D项错误，交通管制由县级以上人民政府公安机关实施，不需经上级公安机关批准，实行现场管制时，须经上级公安机关和同级人民政府批准。

本题为选非题，故正确答案为D。

3、本题考查刑法常识。

A项正确，《监狱法》第二十三条规定：“罪犯的申诉、控告、检举材料，监狱应当及时转递，不得扣压。”

B项正确，《监狱法》第二十二条规定：“对罪犯提出的控告、检举材料，监狱应当及时处理或者转送公安机关或者人民检察院处理，公安机关或者人民检察院应当将处理结果通知监狱。”

C项错误、D项正确，《监狱法》第二十四条规定：“监狱在执行刑罚过程中，根据罪犯的申诉，认为判决可能有错误的，应当提请人民检察院或者人民法院处理，人民检察院或者人民法院应当自收到监狱提请处理意见书之日起六个月内将处理结果通知监狱。”

本题为选非题，故正确答案为C。

4、本题考查刑法常识。

《刑法》第三百四十七条规定：“走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。”毒品在运输状态下，如果有证据证实行为人是为了自己吸食或为他人代买仅用于吸食的毒品而使毒品处于运输过程中的，或者根据已查获的证据，无法证实行为人是实施运输毒品犯罪或实施其他毒品犯罪的，应当以非法持有毒品罪论处，且以持有确定是否既遂，因此，乙构成非法持有毒品罪（既遂）。

甲构成非法持有毒品罪且犯罪既遂。其理由为：1、所谓“持有”是指行为人对毒品具有事实上的支配。因而，只要行为人对毒品具有事实上的支配力，就应当认定为“持有”。对毒品具有事实上的支配力实际上分为两种情况：一种是直接持有，一种情况是间接持有，如通过第三人进行持有。在通过第三人持有的情况下，虽然形式上毒品是掌握在第三人手上，但是如何对毒品进行处置的决定权的还在行为人手里，行为人可以通过对第三人发出指示来处置毒品，而且第三人也会服从行为人的指示。在本案中，甲虽然没有直接持有毒品，但是他能通过乙对毒品行使处置权，因而，甲的行为构成了非法持有毒品罪。

因此，C项正确，ABD项错误。

故正确答案为C。

5、本题考查程序法常识。

AD项正确，《刑事诉讼法》第一百一十一条第一款规定：“报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。”

B项正确，《刑事诉讼法》第一百一十一条第二款规定：“接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是，只要不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格加以区别。”

C项错误，根据《刑法》第二百四十三条规定，诬告陷害罪，是指捏造事实，作虚假告发，意图陷害他人，使他人受刑事追究的行为。在本案中，甲并未有捏造事实，作虚假告发，意图陷害他人的意图。根据《刑事诉讼法》第一百一十一条第二款的规定，甲不构成诬告。

本题为选非题，故正确答案为C。

6、本题考查行政法常识。《行政复议法实施条例》第五十条第一款规定：“有下列情形之一的，行政复议机关可以按照自愿、合法的原则进行调解：（一）公民、法人或者其他组织对行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权作出的具体行政行为不服申请行政复议的；（二）当事人之间的行政赔偿或者行政补偿纠纷。”

A项正确，属于对行政赔偿或行政补偿问题不服申请行政复议的情况，可以进行调解。

B项错误，关于税收保全措施是法律的直接规定，不是税务机关的自由裁量范围，不可以进行调解。

C项正确，属于对行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权作出的具体行政行为不服申请行政复议的情况，可以进行调解。

D项正确，属于对行政赔偿或行政补偿问题不服申请行政复议的情况，可以进行调解。
本题为选非题，故正确答案为B。
7、本题考查刑法常识。
A项错误，根据《刑法》第二百九十四条第一款规定，组织、领导、参加黑社会性质组织罪，是指组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的行为。本案中，王某的行为不符合组织、领导、参加黑社会性质的组织罪的构成要件。
B项错误，根据《刑法》第三百九十七条规定，玩忽职守罪，是指国家机关工作人员玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。本案中，王某的行为不符合玩忽职守罪的构成要件。
C项正确，根据《刑法》第二百九十四条第三款规定，包庇、纵容黑社会性质组织罪，是指国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的行为。本案中，王某是公安局局长，属于国家机关工作人员。王某放任且包庇该公司从事黑社会性质的犯罪，构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。
D项错误，根据《刑法》第三百一十条规定，包庇罪，是指明知是犯罪分子，而向司法机关作虚假证明，为其掩盖罪行，或者帮助其隐匿、毁灭罪证、湮灭罪迹，使其逃避法律制裁的行为。本案中，王某利用他的特殊身份，放任且包庇该公司从事黑社会性质的犯罪，应该成立包庇、纵容黑社会性质组织罪。
故正确答案为C。
8、本题考查公安机关武器警械使用权的内容。根据《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第十条：“人民警察遇有下列情形之一的，不得使用武器：(一)发现实施犯罪的人为怀孕妇女、儿童的，但是使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施暴力犯罪的除外；(二)犯罪分子处于群众聚集的场所或者存放大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所的，但是不使用武器予以制止，将发生更为严重危害后果的除外。”第十一条：“人民警察遇有下列情形之一的，应当立即停止使用武器：(一)犯罪分子停止实施犯罪，服从人民警察命令的；(二)犯罪分子失去继续实施犯罪能力的。”
A项错误，根据上述规定，犯罪分子失去继续实施犯罪能力的，应当立即停止使用武器。
B项正确，根据上述规定，怀孕妇女、儿童使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施暴力犯罪的可以使用武器。
C项错误，根据上述规定，犯罪分子停止实施犯罪，服从人民警察命令的，应当立即停止使用武器。
D项错误，根据上述规定，犯罪分子实施犯罪后进入存放大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所的，不得使用武器。
故正确答案为B。
9、本题考查公安机关盘查与继续盘问的内容。根据《人民警察法》第九条：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；经盘问、检查，有下列情形之一的，可以将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其继续盘问：（一）被指控有犯罪行为的；（二）有现场作案嫌疑的；（三）有作案嫌疑身份不明的；（四）携带的物品有可能是赃物的。对被盘问人的留置时间自带至公安机关之时起不超过二十四小时，在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至四十八小时，并应当留有盘问记录。对于批准继续盘问的，应当立即通知其家属或者其所在单位。对于不批准继续盘问的，应当立即释放被盘问人。”
A项正确，根据上述规定，在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至四十八小时，并应当留有盘问记录。
B项错误，不符合上述规定的内容。
C项错误，不符合上述规定的内容。
D项错误，不符合上述规定的内容。
故正确答案为A。
10、本题考查公安机关强制隔离戒毒的内容。根据《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》第五十九条：“强制隔离戒毒所应当在解除强制隔离戒毒三日前通知强制隔离戒毒决定机关，同时通知戒毒人员家属、所在单位、户籍所在地或者现居住地公安派出所将其按期领回。戒毒人员出所时无人领回，自行离所的，强制隔离戒毒所应当及时通知强制隔离戒毒决定机关。对解除强制隔离戒毒的所外就医人员，强制隔离戒毒所应当及时通知其来所办理解除强制隔离戒毒手续。”
A项错误，不符合上述规定的内容。
B项错误，不符合上述规定的内容。
C项正确，根据上述规定，强制隔离戒毒所应当在解除强制隔离戒毒三日前通知强制隔离戒毒决定机关。
D项错误，不符合上述规定的内容。
故正确答案为C。
11、本题考查公安机关行使司法权的内容。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十四条：“对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。”第一百五十五条：“因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。”第一百五十六条：“下列案件在本法第一百五十四条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：（一）交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；（二）重大的犯罪集团案件；（三）流窜作案的重大复杂案件；（四）

犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。”第一百五十七条：“对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，依照本法第一百五十六条规定延长期限届满，仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以再延长二个月。”

A 项错误，根据上述第一百五十四条规定，案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。所以本案第一次延长须经乙市检察院的上一级检察院批准。

B 项正确，根据上述第一百五十六条规定，犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月。所以本案第二次延长须经甲省检察院批准，甲省检察院为乙市检察院的上一级检察院。

C 项正确，根据上述第一百五十六条规定，犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月。所以本案第二次延长须经甲省检察院批准。

D 项正确，根据上述第一百五十七条规定，黄某可能判处无期徒刑，故经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以再延长二个月。所以第三次延长须经甲省检察院批准。

本题为选非题，故正确答案为 A。

12、本题考查法律基础。

根据《中华人民共和国禁毒法》第三十八条：吸毒成瘾人员有下列情形之一的，由县级以上人民政府公安机关作出强制隔离戒毒的决定：（一）拒绝接受社区戒毒的；（二）在社区戒毒期间吸食、注射毒品的；（三）严重违反社区戒毒协议的；（四）经社区戒毒、强制隔离戒毒后再次吸食、注射毒品的。

A 项错误，材料强调宋某拒绝接受社区戒毒，而非不接受治安管理。

B 项错误，公安机关应当强制隔离戒毒，而非强制社区戒毒。

C 项错误，对于被解除强制隔离戒毒的人员，强制隔离戒毒的决定机关可以责令其接受不超过三年的社区康复，公安机关对宋某还未进行强制隔离戒毒。

D 项正确，宋某拒绝接受社区戒毒，应由县级以上人民政府公安机关作出强制隔离戒毒的决定。

故正确答案为 D。

13、本题考查法律基础知识。

根据《中华人民共和国禁毒条例》第二十七条强制隔离戒毒的期限为 2 年，自作出强制隔离戒毒决定之日起计算。 被强制隔离戒毒的人员在公安机关的强制隔离戒毒场所执行强制隔离戒毒 3 个月至 6 个月后，转至司法行政部门的强制隔离戒毒场所继续执行强制隔离戒毒。 执行前款规定不具备条件的省、自治区、直辖市，由公安机关和司法行政部门共同提出意见报省、自治区、直辖市人民政府决定具体执行方案，但在公安机关的强制戒毒场所执行强制隔离戒毒时间不超过 12 个月。

故正确答案为 D。

14、本题考查法律基础。

根据《中华人民共和国人民警察法》第九条为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；经盘问、检查，有下列情形之一的，可以将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其继续盘问：（一）被指控有犯罪行为的；（二）有现场作案嫌疑的；（三）有作案嫌疑身份不明的；（四）携带的物品有可能是赃物的。对被盘问人的留置时间自带至公安机关之时起不超过二十四小时，在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至四十八时，并应当留有盘问记录。

故正确答案为 C。

15、本题考查刑法常识。《刑法》第七十二条第一款规定：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”因此，ACD 项不符合题意。

故正确答案为 B。

16、本题考查刑法常识。《刑法》第二十三条第一款规定：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。”《刑法》第二十四条第一款规定：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。”本案中，甲点燃乙家附近的草垛，表明已经着手实行犯罪，但突降大雨将火苗浇灭，甲见无法点燃草垛，遂离开。这是由于甲意志以外的原因导致犯罪目的未得逞，属于犯罪未遂。因此，甲的犯罪形态属于犯罪未遂。因此，ACD 项不符合题意。

故正确答案为 B。

17、本题考查刑法常识。

A 项正确，根据《刑法》第二百九十七条规定，非法携带管制刀具参加示威罪指的是违反法律规定，携带管制刀具参加示威活动的行为。崔某违反法律规定，故意携带管制刀具进入公共广场内参加示威活动符合该罪的构成要件，构成非法携带管制刀具参加示威罪。

B 项错误，根据《刑法》第一百三十条规定，非法携带管制刀具危及公共安全罪指的是指违反公共交通管理法规，非法携带管制刀具进入公共场所或者公共交通工具，危及公共安全，情节严重的行为。崔某虽然携带管制刀具进入公共场所，但其行为没有达到危及公共安全的程度，且题干并未体现是情节严重的行为，故不构成非法携带管制刀具危及公共安全罪。

C 项错误，根据《刑法》第二百九十八条规定，破坏示威罪指的是扰乱、冲击或者以其他方法破坏依法举行的示

威活动，造成公共秩序混乱的行为。题干中并未提到崔某破坏示威活动造成公共秩序混乱，故不构成破坏示威罪。D 项错误，崔某的行为构成非法携带管制刀具参加示威罪。
故正确答案为 A。
18、本题考查法律基础。
根据《中华人民共和国禁毒法》第三十九条怀孕或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女吸毒成瘾的，不适用强制隔离戒毒。不满十六周岁的未成年人吸毒成瘾的，可以不适用强制隔离戒毒。
A 项正确，怀孕或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女吸毒成瘾的，不适用强制隔离戒毒。
B 项错误，不满十六周岁的未成年人吸毒成瘾的，可以不适用强制隔离戒毒，并非应当。
C 项错误，对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。
D 项错误，对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。
故正确答案为 A。
19、本题考查法律基础。
根据《未成年犯管教所管理规定》第七十六条：未成年犯年满十八周岁时，剩余刑期不超过二年的，仍可以留在未成年犯管教所执行剩余刑期。
A 项错误，如剩余刑期不超过二年，则可以留在未成年犯管教所执行剩余刑期。
B 项正确，对未成年犯执行刑罚应当以教育改造为主。未成年犯的劳动，应当符合未成年人的特点，以学习文化和生产技能为主。
C 项正确，对未成年犯执行刑罚应当以教育改造为主。未成年犯的劳动，应当符合未成年人的特点，以学习文化和生产技能为主。监狱应当配合国家、社会、学校等教育机构，为未成年犯接受义务教育提供必要的条件。
D 项正确，对未成年犯执行刑罚应当以教育改造为主。未成年犯的劳动，应当符合未成年人的特点，以学习文化和生产技能为主。
本题为选非题，故正确答案为 A。
20、 本题考查刑法常识。
《监狱法》第三十九条第二款规定：“监狱根据罪犯的犯罪类型、刑罚种类、刑期、改造表现等情况，对罪犯实行分别关押，采取不同方式管理。”所以，ABD 项正确，C 项错误。
本题为选非题，故正确答案为 C。
21、本题考查戒毒条例。
根据《戒毒条例》第二十二条规定：“社区戒毒人员的户籍所在地或者现居住地发生变化，需要变更社区戒毒执行地的，社区戒毒执行地乡（镇）人民政府、城市街道办事处应当将有关材料转送至变更后的乡（镇）人民政府、城市街道办事处。
社区戒毒人员应当自社区戒毒执行地变更之日起 15 日内前往变更后的乡（镇）人民政府、城市街道办事处报到，社区戒毒时间自报到之日起连续计算。”
故正确答案为 D。
22、本题考查公安机关人民警察的纪律要求。
根据《人民警察使用警械和武器条例》第十二条规定：“人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的，应当及时抢救受伤人员，保护现场，并立即向当地公安机关或者该人民警察所属机关报告。 当地公安机关或者该人民警察所属机关接到报告后，应当及时进行勘验、调查，并及时通知当地人民检察院。 当地公安机关或者该人民警察所属机关应当将犯罪分子或者无辜人员的伤亡情况，及时通知其家属或者其所在单位。”
故正确答案为 B。
23、本题考查社区矫正。
根据《社区矫正办法》第二条规定：“ 第二条 司法行政机关负责指导管理、组织实施社区矫正工作。人民法院对符合社区矫正适用条件的被告人、罪犯依法作出判决、裁定或者决定。人民检察院对社区矫正各执法环节依法实行法律监督。公安机关对违反治安管理规定和重新犯罪的社区矫正人员及时依法处理。”第三条规定：“县级司法行政机关社区矫正机构对社区矫正人员进行监督管理和教育帮助。司法所承担社区矫正日常工作。”
故正确答案为 D。
24、本题考查刑法常识。
A 项正确，《刑法》第十七条第一款规定：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。”
B 项正确，《刑法》第十七条第三款规定：“已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。”
C 项正确，《刑法》第十七条之一规定：“已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。”
D 项错误，根据《刑法》第十七条第三款的规定：“已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。”那么已满十六周岁不满十八周岁的人犯罪，同样是应当从轻或者减轻处罚的，故 D 项题干表述错误。
本题为选非题，故正确答案为 D。
25、本题考查戒毒条例。
根据《戒毒条例》第四十二条规定：“戒毒康复场所应当加强管理，严禁毒品流入，并建立戒毒康复人员自我管理、自我教育、自我服务的机制。”
故正确答案为 A。

26、本题考查行政法常识。
A、B 项错误，《行政复议法》第二十三条第一款规定：“行政复议机关负责法制工作的机构应当自行政复议申请受理之日起七日内，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。被申请人应当自收到申请书副本或者申请笔录复印件之日起十日内，提出书面答复，并提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。”故 A 项中期限应该是七日，B 项中期限应该是十日。
C 项错误，《行政复议法实施条例》第四十九条第一款规定：“行政复议机关依照行政复议法第二十八条的规定责令被申请人重新作出具体行政行为的，被申请人应当在法律、法规、规章规定的期限内重新作出具体行政行为；法律、法规、规章未规定期限的，重新作出具体行政行为的期限为 60 日。”C 项中的期限应该是 60 日。
D 项正确，《行政复议法》第二十七条规定：“行政复议机关在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关有权处理的，应当在三十日内依法处理；无权处理的，应当在七日内按照法定程序转送有权处理的国家机关依法处理。处理期间，中止对具体行政行为的审查。”
故正确答案为 D。
27、本题考查刑法常识。
《刑法》第四百零二条规定：“行政执法人员徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。”所以，C 项正确，ABD 项错误。
故正确答案为 C。
28、本题考查程序法常识。
《刑事诉讼法》第九十九条规定：“人民法院、人民检察院或者公安机关对被采取强制措施法定期限届满的犯罪嫌疑人、被告人，应当予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人对于人民法院、人民检察院或者公安机关采取强制措施法定期限届满的，有权要求解除强制措施。”第一百零八条规定：“本法下列用语的含意是：……（六）“近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。”
A 项错误，赵某的孙子不是赵某的近亲属，无权要求解除强制措施。
B 项正确，赵某的父亲是赵某的近亲属，依法可以要求解除强制措施。
C 项正确，赵某的胞兄是赵某的近亲属，有权要求解除强制措施。
D 项正确，赵某的辩护人有权要求解除强制措施。
本题为选非题，故正确答案为 A。
29、本题考查中华人民共和国禁毒法。
根据《中华人民共和国禁毒法》第三十八条规定：“吸毒成瘾人员有下列情形之一的，由县级以上人民政府公安机关作出强制隔离戒毒的决定：（一）拒绝接受社区戒毒的；（二）在社区戒毒期间吸食、注射毒品的；（三）严重违反社区戒毒协议的；（四）经社区戒毒、强制隔离戒毒后再次吸食、注射毒品的。 对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。 吸毒成瘾人员自愿接受强制隔离戒毒的，经公安机关同意，可以进入强制隔离戒毒场所戒毒。”
故正确答案为 D。
30、本题主要考查《禁毒法》的相关规定。
根据《中华人民共和国禁毒法》第 55 条规定：“涉及追究毒品犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。”因此，A 项正确，BCD 错误。
故正确答案为 A。
31、本题主要考查《戒毒条例》的相关规定。
A 项正确，根据《戒毒条例》第 24 条第 1 款规定：“社区戒毒人员被依法收监执行刑罚、采取强制性教育措施的，社区戒毒终止。”
B 项正确，根据《戒毒条例》第 24 条第 2 款规定：“社区戒毒人员被依法拘留、逮捕的，社区戒毒中止，由羁押场所给予必要的戒毒治疗，释放后继续接受社区戒毒。”
C 项错误，根据《戒毒条例》第 31 条第 1 款规定：“强制隔离戒毒人员患严重疾病，不出所治疗可能危及生命的，经强制隔离戒毒场所主管机关批准，并报强制隔离戒毒决定机关备案，强制隔离戒毒场所可以允许其所外就医。所外就医的费用由强制隔离戒毒人员本人承担。”因此，强制隔离戒毒期间，所外就医时间计入强制隔离戒毒期限。
D 项正确，根据《戒毒条例》第 31 条第 2 款规定：“所外就医期间，强制隔离戒毒期限连续计算。对于健康状况不再适宜回所执行强制隔离戒毒的，强制隔离戒毒场所应当向强制隔离戒毒决定机关提出变更为社区戒毒的建议，强制隔离戒毒决定机关应当自收到建议之日起 7 日内，作出是否批准的决定。经批准变更为社区戒毒的，已执行的强制隔离戒毒期限折抵社区戒毒期限。”因此，强制隔离戒毒变更为社区戒毒的，已执行的强制隔离戒毒期限折抵社区戒毒期限。
本题为选非题，故正确答案为 C。
32、本题考查刑法常识。
《监狱法》第三十六条规定：“罪犯释放后，公安机关凭释放证明书办理户籍登记。”所以 ABC 项错误，D 项正确。

故正确答案为 D。

33、 本题考查行政法常识。

《行政复议法》第十条第五款规定：“申请人、第三人可以委托代理人代为参加行政复议。”所以，ABD 项表述错误，C 项正确。

故正确答案为 C。

34、本题考查行政法常识。

B 项正确，《行政复议法》第八条第一款规定：“不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，依照有关法律、行政法规的规定提出申诉。”

A、C、D 项错误，《行政复议法》第六条规定：“有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：……（二）对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；……”。当事人对 A、C、D 三项中的情形不服的，可以申请行政复议而非行政申诉，故错误。

故正确答案为 B。

35、本题主要考查《社区矫正实施办法》的相关规定。

根据《社区矫正实施办法》第 2 条规定：“司法行政机关负责指导管理、组织实施社区矫正工作。人民法院对符合社区矫正适用条件的被告人、罪犯依法作出判决、裁定或者决定。人民检察院对社区矫正各执法环节依法实行法律监督。公安机关对违反治安管理规定和重新犯罪的社区矫正人员及时依法处理。”结合题干，A 项正确，BCD 项错误。

故正确答案为 A。

36、本题考查程序法常识。

ABC 项正确，《刑事诉讼法》第二十九条规定：“审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。”

D 项错误，该项不属于审判人员、检察人员、侦查人员应当自行回避的情形。

本题为选非题，故正确答案为 D。

37、本题主要考查《人民警察使用警械和武器条例》的相关规定。

根据《人民警察使用警械和武器条例》第 7 条第 1 款规定：“人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍 、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：（一）结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的；（二）聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的；（三）非法举行集会、游行、示威的；（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；（五）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的；（六）袭击人民警察的；（七）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；（八）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。”

根据《人民警察使用警械和武器条例》第 11 条规定：“人民警察遇有下列情形之一的，应当立即停止使用武器：（一）犯罪分子停止实施犯罪，服从人民警察命令的；（二）犯罪分子失去继续实施犯罪能力的。”

A 项错误，非法举行游行、示威，强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的，经警告无效后，可以使用驱逐性、制服性警械，而非应当立即停止使用武器。

B 项错误，以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责的，经警告无效后，可以使用驱逐性、制服性警械，而非应当立即停止使用武器。

C 项错误，袭击人民警察的，经警告无效后，可以使用驱逐性、制服性警械，而非应当立即停止使用武器。

D 项正确，胁持人质被警察劝降成功，释放人质的，属于犯罪分子停止实施犯罪，服从人民警察命令的情况。因此，人民警察应当立即停止使用武器。

故正确答案为 D。

38、本题考查刑法常识。

A 项错误，根据《刑法》第二百三十二条规定，故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为。该案中，甲某是擦枪时不慎走火打死了乙，主观上不是故意，不构成故意杀人罪。

B 项正确，根据《刑法》第二百三十三条规定，过失致人死亡罪是指行为人因疏忽大意没有预见到或者已经预见到而轻信能够避免造成的他人死亡，剥夺他人生命权的行为。该案中，甲某主观上过失，即不慎走火打死了乙，其行为构成过失致人死亡罪。

C 项错误，《刑法》第二十一条第一款规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。”本案中甲某的行为不构成紧急避险。

D 项错误，《刑法》第十六条规定：“行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”该法条中规定的“不能预见的原因所引起的”属于意外事件，该案中甲某的行为不属于意外事件。

故正确答案为 B。

39、本题考查刑法常识。根据《刑法》第三百五十四条规定，容留他人吸毒罪是指为他人吸食、注射毒品提供场所的行为。本罪中的“容留”是指提供者对场所实际获得使用权即可，不必对场所具有所有权或其他排他性权益。

本案中，杨某在宾馆订房让其朋友前来吸毒，属于为他人吸食毒品提供场所的行为，构成容留他人吸毒罪。因此，BCD 项不符合题意。
故正确答案为 A。
40、本题考查程序法常识。
A 项错误，《刑事诉讼法》第一百一十八条第一款规定：“讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候，侦查人员不得少于二人。”讯问人员必须由侦查人员进行，某大学心理专家不得参与讯问。
B 项正确，《刑事诉讼法》第一百二十四条第一款规定：“侦查人员询问证人，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。在现场询问证人，应当出示工作证件，到证人所在单位、住处或者证人提出的地点询问证人，应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。”侦查人员可以在证人提出的地点对其询问。
C 项错误，《刑事诉讼法》第一百三十二条第一、二款规定：“为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，可以对人身进行检查，可以提取指纹信息，采集血液、尿液等生物样本。犯罪嫌疑人如果拒绝检查，侦查人员认为必要的时候，可以强制检查。”该项中，被害人如果拒绝检查，侦查人员不得强制检查，但对犯罪嫌疑人可以强制检查。
D 项错误，《刑事诉讼法》第一百三十二条第三款规定：“检查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行。”法条里规定的医师，不一定要求是女医师。
故正确答案为 B。
41、本题主要考查《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》的相关规定。
根据《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》第 9 条规定：“强制隔离戒毒所设置医疗机构，接受卫生行政部门对医疗工作的指导和监督。”
A 项正确，BCD 项错误。
故正确答案为 A。
42、本题考查公安机关的职权。
《人民警察法》第六条规定：“公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
• • •
（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚； • • •”
A 项正确，预防、制止和侦查违法犯罪活动符合《人民警察法》第六条第一项规定。
B 项正确，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为符合《人民警察法》第六条第二项规定。
C 项错误，公安机关对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，管制由社区矫正机构执行，不属于公安机关的职责。
D 项正确，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故符合《人民警察法》第六条第三项规定。
本题为选非题，故正确答案为 C。
43、本题考查《人民警察使用警械和武器条例》。
《人民警察使用警械和武器条例》第三条规定：“本条例所称警械，是指人民警察按照规定装备的警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪、手铐、脚镣、警绳等警用器械；…”故手铐、脚镣属于警用器械。
故正确答案为 A。
44、本题考查《社区矫正实施办法》。
A 项错误，《社区矫正实施办法》未规定孕妇暂予监外执行报告身体情况情形。
B 项错误，《社区矫正实施办法》未规定哺乳自己未满一周岁的婴儿暂予监外执行报告身体情况情形。
C 项错误，《社区矫正实施办法》未规定未成年人暂予监外执行报告身体情况情形。
D 项正确，《社区矫正实施办法》第十一条第二项规定：“保外就医的社区矫正人员还应当每个月向司法所报告本人身体情况，每三个月向司法所提交病情复查情况。” 司法所要求其每个月向司法所报告本人身体情况，每三个月向司法所提交病情复查情况符合《社区矫正实施办法》规定。
故正确答案为 D。
45、本题考查《公安机关使用警械和武器条例》。
《公安机关使用警械和武器条例》第十四条规定：“人民警察违法使用警械、武器，造成不应有的人员伤亡、财产损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；对受到伤亡或者财产损失的人员，由该人民警察所属机关依照《中华人民共和国国家赔偿法》的有关规定给予赔偿。” 故人民警察违法使用警械、武器，造成不应有的人员伤亡、财产损失，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。
故正确答案为 C。
46、本题考查行政法常识。
A 项正确，《行政复议法》第十二条第一款规定：“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。”因

此，甲县政府有权受理该复议申请。
B 项正确，《行政复议法》第十一条规定：“申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请；口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请行政复议的主要事实、理由和时间。”因此，乙公司可以口头提出行政复议申请。
C 项正确，《行政复议法》第三十一条第一款规定：“行政复议机关应当自受理申请之日起六十日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于六十日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机关的负责人批准，可以适当延长，并告知申请人和被申请人；但是延长期限最多不超过三十日。”该项中，复议机关应当受理该申请之日起六十日内依法作出行政复议决定。不能在规定期限内作出行政复议决定的，可以适当延长。
D 项错误，《行政复议法》第二十一条规定：“行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止执行：（一）被申请人认为需要停止执行的；（二）行政复议机关认为需要停止执行的；（三）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；（四）法律规定停止执行的。”因此，行政复议期间，行政处罚原则上不停止执行，只有符合上述法条规定的情形的，可以停止执行。
本题为选非题，故正确答案为 D。
47、本题考查《中华人民共和国禁毒法》。
《中华人民共和国禁毒法》第四十六条规定：“戒毒人员经强制隔离戒毒场所批准，可以外出探视配偶、直系亲属。”
A 项正确，母亲是直系亲属，可以外出探视。
B 项错误，朋友不属于配偶、直系亲属，不符合外出探视情形。
C 项错误，《中华人民共和国禁毒法》未规定节日期间可以外出探视。
D 项错误，《中华人民共和国禁毒法》未规定戒治效果好，需处理重要工作事项可以外出探视。
故正确答案为 A。
48、本题考查《中华人民共和国人民警察法》。根据《中华人民共和国人民警察法》第四十条人民警察实行国家公务员的工资制度，并享受国家规定的警衔津贴和其他津贴、补贴以及保险福利待遇。
故正确答案为 D。
49、本题考查《中华人民共和国禁毒法》-《中华人民共和国治安管理处罚法》。
A 项错误，根据《中华人民共和国禁毒法》第三十九条规定：怀孕或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女吸毒成瘾的，不适用强制隔离戒毒。不满十六周岁的未成年人吸毒成瘾的，可以不适用强制隔离戒毒。对依照前款规定不适用强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员，依照本法规定进行社区戒毒，由负责社区戒毒工作的城市街道办事处、乡镇人民政府加强帮助、教育和监督，督促落实社区戒毒措施。于某未满十六周岁，可以不适用强制隔离戒毒，但是可以进行社区戒毒。
B 项正确，公安机关可以责令于某进行社区戒毒。
C 项错误，《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十二条规定：有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处二千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：（一）非法持有鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的；
（二）向他人提供毒品的；
（三）吸食、注射毒品的；
（四）胁迫、欺骗医务人员开具麻醉药品、精神药品的。
于某吸毒违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十二条，可以对其进行罚款。
D 项错误，除了对于某进行社区戒毒还可以进行治安处罚。
故正确答案为 B。
50、本题考查《社区矫正实施办法》。根据《社区矫正实施办法》第二十三条规定：社区矫正人员有下列情形之一的，县级司法行政机关应当给予警告，并出具书面决定：
（一）未按规定时间报到的；
（二）违反关于报告、会客、外出、居住地变更规定的；
（三）不按规定参加教育学习、社区服务等活动，经教育仍不改正的；
（四）保外就医的社区矫正人员无正当理由不按时提交病情复查情况，或者未经批准进行就医以外的社会活动且经教育仍不改正的；
（五）违反人民法院禁止令，情节轻微的；
（六）其他违反监督管理规定的。
A 项正确，社区矫正人员甲，保外就医人员，无正当理由不按时提交病情复查情况，符合《社区矫正实施办法》第二十三条第四款。
B 项正确，社区矫正人员乙，不按规定参加教育学习和社区服务等活动，经教育仍不改正，符合《社区矫正实施办法》第二十三条第三款。
C 项错误，盗窃了价值 5000 元的财物应当刑事处罚，并非警告就可以。因此，此项错误。
D 项正确，社区矫正人员丁，延迟两天才报到，符合《社区矫正实施办法》第二十三条第一款。
此题为选非题，故正确答案为 C。

51、本题考查刑法常识。
A 项错误，根据《刑法》第二百四十五条第一款规定，非法侵入住宅罪是指违背住宅内成员的意愿或无法律依据，进入公民住宅，或进入公民住宅后经要求退出而拒不退出的行为。本案中，林某闯入郑某住宅是帮其搬运贵重物品，不构成非法侵入住宅罪。
B 项错误，根据《刑法》第二百四十五条第一款规定，非法搜查罪是指非法对他人的身体或住宅进行搜查的行为。本案中，林某闯入郑某住宅是帮其搬运贵重物品，而不是进行搜查，不构成非法搜查罪。
C 项错误，根据《刑法》第二百六十四条规定，盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。本案中，林某不具有盗窃的故意，也未实施盗窃行为，不构成盗窃罪。
DE 项正确，本案中，林某闯入郑某住宅是帮其搬运贵重物品，没有主观罪过和社会危害性，不构成犯罪。
故正确答案为 DE。
52、本题考查公安基础知识。2017 年 1 月 25 日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（以下简称《意见》），其中指出要综合运用报纸、书刊、电台、电视台、互联网站等各类载体，融通多媒体资源，统筹宣传、文化、文物等各方力量，创新表达方式，大力彰显中华文化魅力；实施中华文化新媒体传播工程。
A 项正确，强制戒毒所运用影视和广播开展文化建设，传播速度快，覆盖面广，戒毒人员受众文化素质不受限制，有利于戒毒文化建设。
B 项正确，通过运用所内局域网有利于戒毒人员在网上自由阅读相关戒毒知识，运用互联网增加戒毒文化。
C 项正确，通过展览直接宣传戒毒知识，有利于让戒毒人员直观的看到毒品给人带来的危害以及戒毒的意义。
D 项正确，文艺演出是强制隔离戒毒所常见的一种文化交流方式。
E 项正确，运用图书和报刊宣传可以正确引导戒毒人员理解和阅读毒品知识，培养戒毒人员的毒品意识，增加戒毒人员自身对毒品的防范意识，渲染一种戒毒人员观看图书和报刊的良好氛围。
故正确答案 ABCDE。
53、本题考查行政法常识。
A 项错误，《行政复议法》第二十九条第一款规定：“申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求，行政复议机关对符合国家赔偿法的有关规定应当给予赔偿的，在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时，应当同时决定被申请人依法给予赔偿。”因此，甲在申请行政复议时可一并提出行政赔偿请求。
B 项错误，《行政复议法》第十二条第二款规定：“对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和国家安全机关的具体行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。”另在机构改革后，国家税务总局《关于修改部分税务部门规章的决定》中明确表明：“对各级税务局的具体行政行为不服的，向其上一级税务局申请行政复议。”该项中，乙不服县税务部门对其作出的行政强制措施决定，可以向上一级税务部门提起行政复议，而不是向县人民政府提起。
C 项正确，《行政复议法》第二十条规定：“公民、法人或者其他组织依法提出行政复议申请，行政复议机关无正当理由不予受理的，上级行政机关应当责令其受理；必要时，上级行政机关也可以直接受理。”
D 项正确，《行政复议法》第十二条第一款规定：“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。”该项中，丙可以直接向县人民政府提起行政复议，也可以向上一级工商部门申请行政复议。
E 项错误，《行政复议法》第十六条规定：“公民、法人或者其他组织申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。”因此，丁不得同时提起行政复议和行政诉讼。
本题为选非题，故正确答案为 ABE。
54、本题考查刑法常识。
《刑法》第八十七条规定：“犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。”
A 项错误，许某犯甲罪的法定最高刑为 5 年，符合《刑法》第八十七条规定第（二）项规定，其追诉时效应当为 10 年。
B 项正确，冯某犯乙罪的法定最高刑为 7 年，符合《刑法》第八十七条规定第（二）项规定，其追诉时效应当为 10 年。
C 项正确，谢某犯丙罪的法定最高刑为 10 年，符合《刑法》第八十七条规定第（三）项规定，其追诉时效应当为 15 年。
D 项正确，关某犯丁罪的法定最高刑为 10 年，犯戊罪的法定最高刑为 15 年，符合《刑法》第八十七条规定第（三）项规定，其追诉时效应当为 15 年。
E 项错误，马某犯己罪法定最高刑为死刑，符合《刑法》第八十七条规定第（四）项规定，其追诉时效应当为 20 年。但如果 20 年之后认为必须要追诉的，报最高检核准后，可以追诉。

故正确答案为 BCD 。

55、本题考查《刑法》

《刑法》第一百二十八条规定：违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。

依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。

单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

A 项错误，民警周某属于依法配备公务用枪的人员，只要实施了非法出租、出借枪支的行为，就构成犯罪，周某非法将枪支出借给好友，构成非法出租、出借枪支罪。

B 项正确，民警周某属于依法配备公务用枪的人员，将枪支出借给好友，实施了非法出租、出借枪支的行为，构成犯罪。

C 项正确，民警周某属于依法配备公务用枪的人员，实施了将枪支非法出借给好友的行为，构成非法出租、出借枪支罪。

D 项错误，构成非法出租、出借枪支的主体只能是依法配备公务用枪和依法配置民用枪支的个人单位，非依法配备、配置强的单位和个人非法出租、出借枪支的，不构成犯罪。民警周某属于依法配备公务用枪的个人，符合非法出租、出借枪支的主体要件，并且周某将枪支非法出借给好友，构成犯罪。

E 项错误，民警周某将枪支非法出借给好友，实施了非法出租、出借枪支的行为，构成犯罪。

故正确答案为 BC。

56、本题考查刑法常识。《刑法》第七十八条第一款规定：“被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（一）阻止他人重大犯罪活动的；（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；（三）有发明创造或者重大技术革新的；（四）在日常生产、生活中舍己救人的；（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；（六）国家和社会有其他重大贡献的。”

A 项错误，该项中的“应当”表述错误，应为“可以”。

B 项正确，根据《刑法》第七十八条第一款第（五）项规定，该情形应当减刑。

C 项错误，《监狱法》第三十一条规定：“被判处死刑缓期二年执行的罪犯，在死刑缓期执行期间，符合法律规定的减为无期徒刑、有期徒刑条件的，二年期满时，所在监狱应当及时提出减刑建议，报经省、自治区、直辖市监狱管理机关审核后，提请高级人民法院裁定。”该项中的“上级监狱”表述错误，应当是省级监狱管理机关审核。

D 项错误，《刑法》第七十九条规定：“对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。”人民检察院不是执行机关，无权向人民法院提起减刑建议。

E 项正确，根据《刑法》第五十条第一款规定：“判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，二年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，二年期满以后，减为二十五年有期徒刑；如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。”因此，被判处死刑缓期二年执行期满后，符合法律规定，可以减为有期徒刑。

故正确答案为 BE。

57、本题考查程序法常识。根据《刑事诉讼法》第五十条规定：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。”

A 项正确，证人甲的证言属于上述法条第（三）款规定。

B 项正确，被告人乙的口供属于上述法条第（五）款规定。

C 项正确，从犯罪现场检获的光盘属于上述法条第（八）款规定。

D 项正确，被害人丙的死因鉴定报告属于上述法条第（六）款规定。

E 项错误，司法机关截获的原告通过暴力手段取得的被告人丁的供述，取得方式不符合法定程序，故不得作为证据。

故正确答案为 ABCD。

58、本题考查《戒毒条例》。

《戒毒条例》第十一条规定：“戒毒医疗机构应当履行下列义务：（一）对自愿戒毒人员开展艾滋病等传染病的预防、咨询教育；（二）对自愿戒毒人员采取脱毒治疗、心理康复、行为矫治等多种治疗措施，并应当符合国务院卫生行政部门制定的戒毒治疗规范；（三）采用科学、规范的诊疗技术和方法，使用的药物、医院制剂、医疗器械应当符合国家有关规定；（四）依法加强药品管理，防止麻醉药品、精神药品流失滥用。”

ABCDE 项正确，根据上述条例规定。

故正确答案为 ABCDE。

59、本题考查《戒毒条例》。

《戒毒条例》第二十条规定：“社区戒毒人员在社区戒毒期间，逃避或者拒绝接受检测 3 次以上，擅自离开社区戒毒执行地所在县（市、区）3 次以上或者累计超过 30 日的，属于《中华人民共和国禁毒法》规定的“严重违反社区戒毒协议”。 ”

《戒毒条例》第二十一条规定：“社区戒毒人员拒绝接受社区戒毒，在社区戒毒期间又吸食、注射毒品，以及严重违反社区戒毒协议的，社区戒毒专职工作人员应当及时向当地公安机关报告。”

ABCDE 项正确，根据上述条例规定。

故正确答案为 ABCDE。

60、本题考查刑法常识。

A 项正确，根据《刑法》第二百六十三条规定：“以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的……”因此，入户抢劫应定抢劫罪。

B 项正确，根据《刑法》第二百六十四条：“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”因此，入户盗窃应定盗窃罪。

C 项正确，根据《刑法》第二百三十六条规定：“以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；（三）在公共场所当众强奸妇女的；（四）二人以上轮奸的；（五）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。”因此，入户强奸应定强奸罪。

D 项正确，根据《刑法》第二百三十二条规定：“故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。”因此，入户杀人应定故意杀人罪。

E 项错误，根据《刑法》第二百四十五条第二款的规定，非法侵入住宅罪，是指违背住宅内成员的意愿或无法律依据，进入公民住宅，或进入公民住宅后经要求退出而拒不退出的行为。题干中入户纠缠主人，不肯退离符合上述法条规定，定非法侵入住宅罪。

故正确答案为 ABCD。

61、 本题考查刑法常识。

根据《禁毒法》第二十八条规定：“对依法查获的毒品，吸食、注射毒品的用具，毒品违法犯罪的非法所得及其收益，以及直接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，应当收缴，依照规定处理。”因此，ABCDE 均符合上述法条内容。

故正确答案为 ABCDE。

62、本题考查《人民警察使用警械和武器条例》。

A 项错误， 《人民警察使用警械和武器条例》第六条规定：“人民警察使用警械和武器前，应当命令在场无关人员躲避；在场无关人员应当服从人民警察的命令，避免受到伤害或者其他损失。”所以甲应当命令在场无关人员躲避，不可以直接使用枪支，故此项错误。

B 项正确，《人民警察使用警械和武器条例》第四条规定：“人民警察使用警械和武器，应当以制止违法犯罪行为，尽量减少人员伤亡、财产损失为原则。”

C 项错误，《人民警察使用警械和武器条例》第二条规定：“人民警察制止违法犯罪行为，可以采取强制手段；根据需要，可以依照本条例的规定使用警械；使用警械不能制止，或者不使用武器制止，可能发生严重危害后果的，可以依照本条例的规定使用武器。”甲应当先考虑是否有其他杀伤力较小的警械可以制止犯罪嫌疑人，使用警械不能制止，或者不使用武器制止，可能发生严重危害后果的情况才可以使用枪支，故此项错误。

D 项正确，《人民警察使用警械和武器条例》第五条规定：“人民警察依法使用警械和武器的行为，受法律保护。”

E 项正确，《人民警察使用警械和武器条例》第四条规定：“人民警察使用警械和武器，应当以制止违法犯罪行为，尽量减少人员伤亡、财产损失为原则。”

本题为选非题，故正确答案为 AC。

63、本题考查刑法常识。

A 项错误，根据《刑事诉讼法》第十六条规定：“ 有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：(一)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；(二)犯罪已过追诉时效期限的；(三)经特赦令免除刑罚的；(四)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的；(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。”高某没有符合上述的情形且其在地下赌场负责场内服务，构成开设赌场罪的从犯，不应被宣告无罪。

B 项错误、D 项正确，《刑法》第三百零三条第二款规定：“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”高某涉嫌开设赌场罪，情节轻微，应处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。故人民法院可以对其判处管制并处罚金，但不能对其判处有期徒刑 4 年。

C 项正确，根据《刑法》第七十二条第一款规定：“处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情

节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”高某怀有6个月身孕且犯罪情节轻微，并有悔罪表现，平时表现良好。案发后，其住所地居民委员会向司法机关联名上书，希望对其宽大处理，说明宣告缓刑对社区无重大影响。可以对其宣告缓刑。

E项错误，《刑法》第五十六条规定：“对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。”若独立适用剥夺政治权利，需要在分则罪名中具体规定，《刑法》在第三百零三条开设赌场罪的规定中，并没有规定剥夺政治权利该项刑罚方法，故法院不能对高某独立适用剥夺政治权利。

故正确答案为CD。

64、本题考查行政法常识。

A项正确，根据《治安管理处罚法》第一百一十六条第一款规定：“人民警察办理治安案件，有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（十一）有徇私舞弊、滥用职权，不依法履行法定职责的其他情形的。”私自强行收取“保护费”属于滥用职权，应予以行政处分。

B项正确，根据《公安机关人民警察纪律条令》第八条规定：“散布有损国家声誉的言论的，给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。”在网上散布反党反国家言论有损国家声誉，应当予以行政处分。

C项正确，根据《治安管理处罚法》第一百一十六条第一款规定：“人民警察办理治安案件，有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（九）接到要求制止违反治安管理行为的报警后，不及时出警的。”

D项正确，根据《治安管理处罚法》第一百一十六条第一款规定：“人民警察办理治安案件，有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）刑讯逼供、体罚、虐待、侮辱他人的……”

E项正确，根据《治安管理处罚法》第一百一十六条第一款规定：“人民警察办理治安案件，有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（七）利用职务上的便利收受他人财物或者谋取其他利益的……”

故正确答案为ABCDE。

65、本题考查行政法常识。

根据《行政复议法》第八条第二款规定：“不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。”因此，A、C项正确，B、D、E项错误。

本题为选非题，故正确答案为BDE。

66、本题考查行政法常识。

A、B项正确，根据《人民警察使用警械和武器条例》第十二条规定：“人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的，应当及时抢救受伤人员，保护现场，并立即向当地公安机关或者该人民警察所属机关报告。当地公安机关或者该人民警察所属机关接到报告后，应当及时进行勘验、调查，并及时通知当地人民检察院。当地公安机关或者该人民警察所属机关应当将犯罪分子或者无辜人员的伤亡情况，及时通知其家属或者其所在单位。”

C项正确，D、E项错误，根据《人民警察使用警械和武器条例》第十五条规定：“人民警察依法使用警械、武器，造成无辜人员伤亡或者财产损失的，由该人民警察所属机关参照《国家赔偿法》的有关规定给予补偿。”因此，方某依法使用武器造成袁某受伤，应由方某所属行政机关予以补偿。

故正确答案为ABC。

67、本题考查行政法常识。

根据《行政复议法》第六条规定：“有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；（二）对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；……”因此ABCDE符合法律规定。

故正确答案为ABCDE。

68、本题考查《中华人民共和国刑事诉讼法》。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：

（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；

（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；

（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；

（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；

（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；

（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；

（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。”

A项错误，《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条规定：“逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。”民警甲无权对乙进行先行逮捕，逮捕必须经过人民检察院批准或者人民法院决定。

B项错误，《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有

下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的。”题目中乙正在出租屋内制毒，乙屋内有大量制毒工具与毒品成品，符合此情形，可以先行拘留，再补办拘留证。

C 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的。”

D 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的。”

E 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的。”

故正确答案为 CDE。

69、本题考查行政法常识。

根据《人民警察法》第三十二条第二款规定：“人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。”因此根据法条 AD 项正确，BCE 项错误。

故正确答案为 AD。

70、本题考查行政法常识。《行政复议法》第六条规定：“有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；（二）对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；（三）对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；（四）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林。山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（五）认为行政机关侵犯合法的经营自主权的；（六）认为行政机关变更或者废止农业承包合同、侵犯其合法权益的；（七）认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（八）认为符合条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；（九）申请行政机关履行保护人身权利、财产权利或者受教育权利的法定职责，行政机关没有依法履行的；（十）申请行政机关依法发放抚恤金、社会保险金或者最低生活保障费，行政机关没有依法发放的；（十一）认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。”

ABC 项正确，属于上述法条第（十）项。

DE 项正确，属于上述法条第（九）项。

故正确答案为 ABCDE。

71、本题考查《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》。

根据《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》第六十四条： “吸毒成瘾人员自愿接受强制隔离戒毒的，应当凭强制隔离戒毒所所在地公安机关的书面同意意见，向强制隔离戒毒所提出申请。强制隔离戒毒所同意接收的，应当与其就戒毒治疗期限、戒毒治疗措施、权利义务等事项签订书面协议；协议未约定的，参照本规定有关规定执行。”

ABC 选项正确，根据《戒毒条例》第二十五条规定，吸毒成瘾人员自愿接受强制隔离戒毒的，经强制隔离戒毒场所所在地县级、设区的市级人民政府公安机关同意，可以进入强制隔离戒毒场所戒毒。强制隔离戒毒场所应当与其就戒毒治疗期限、戒毒治疗措施等作出约定。对于吸毒人员主动、自愿接受强制隔离戒毒的，公安机关应当批准，强制隔离戒毒场所应予接收（患有严重疾病、传染病等不便接收的情况除外）。

D 项错误，根据《禁毒法》第四十七条：“强制隔离戒毒的期限为二年。执行强制隔离戒毒一年后，经诊断评估，对于戒毒情况良好的戒毒人员，强制隔离戒毒场所可以提出提前解除强制隔离戒毒的意见，报强制隔离戒毒的决定。”

E 项错误，根据《戒毒条例》第二十五条规定，对于吸毒人员主动、自愿接受强制隔离戒毒的，公安机关应当批准，强制隔离戒毒场所应予接收（患有严重疾病、传染病等不便接收的情况除外）。

故正确答案为 ABC。

72、本题考查社区矫正实施办法的内容。

根据《中华人民共和国社区矫正实施办法》第二十五条：“缓刑、假释的社区矫正人员有下列情形之一的，由居住地同级司法行政机关向原裁判人民法院提出撤销缓刑、假释建议书并附相关证明材料，人民法院应当自收到之日起一个月内依法作出裁定：（一）违反人民法院禁止令，情节严重的；（二）未按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管，超过一个月的；（三）因违反监督管理规定受到治安管理处罚，仍不改正的；（四）受到司法行政机关三次警告仍不改正的；（五）其他违反有关法律、行政法规和监督管理规定，情节严重的。司法行政机关撤销缓刑、假释的建议书和人民法院的裁定书同时抄送社区矫正人员居住地同级人民检察院和公安机关。”

A 项正确，根据上述规定，违反人民法院禁止令，应当立即提出撤销缓刑、假释建议书并附相关证明材料。

B 项正确，根据上述规定，未按规定时间报到或者接受社区矫正期间脱离监管，超过一个月的，应当立即提出撤销缓刑、假释建议书并附相关证明材料。

C 项正确，根据上述规定，因违反监督管理规定受到治安管理处罚，仍不改正的，应当立即提出撤销缓刑、假释建议书并附相关证明材料。

D 项正确，根据上述规定，受到司法行政机关三次警告仍不改正的，应当立即提出撤销缓刑、假释建议书并附相关证明材料。
E 项错误，根据上述规定，情节严重的才符合规定。
故正确答案为 ABCD。
73、本题考查《监狱法》，教育改造罪犯原则的内容。教育改造原则，是指监狱对罪犯实施教育改造活动必须遵循的行为准则。我国《监狱法》第 61 条规定了教育改造罪犯的三项原则，即因人施教，分类教育，以理服人。
故正确答案为 ABC。
74、本题考查未成年人实施社区矫正的内容。
根据对未成年人实施社区矫正，应当遵循教育、感化、挽救的方针，按照下列规定执行：（一）对未成年人的社区矫正应当与成年人分开进行；（二）对未成年社区矫正人员给予身份保护，其矫正宣告不公开进行，管理类别不张榜公布，矫正档案应当保密；（三）未成年社区矫正人员的矫正小组应当有熟悉青少年成长特点的人员参加；（四）针对未成年人的年龄、心理特点和身心发育需要等特殊情况，采取有益于其身心健康发展的监督管理措施；（五）采用易为未成年人接受的方式，开展思想、法制、道德教育和心理辅导；（六）协调有关部门为未成年社区矫正人员就学、就业等提供帮助；（七）应当通知未成年社区矫正人员的监护人参加社区矫正宣告，并在宣告时与其签订《未成年社区矫正人员监护责任书》，督促其履行监护职责，承担抚养、管教等义务；（八）采取其他有利于未成年社区矫正人员改过自新、融入正常社会生活的必要措施。
故正确答案为 BCDE。
75、A 项正确，《公安机关组织管理条例》第三十二条规定：“公安机关人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，应当根据国家规定给予奖励。”
BC 项正确，《公安机关组织管理条例》第三十二条规定：“对受奖励的公安机关人民警察，可以根据国家规定提前晋升警衔，并给予一次性奖金或者其他待遇。”
DE 项错误，《公安机关组织管理条例》第三十二条规定：“奖励分为：嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。”授予荣誉称号属于最高等级。
故正确答案为 ABC。
76、本题考查刑法常识。《监狱法》第五十八条规定：“罪犯有下列破坏监管秩序情形之一的，监狱可以给予警告、记过或者禁闭：（一）聚众哄闹监狱，扰乱正常秩序的；（二）辱骂或者殴打人民警察的；（三）欺压其他罪犯的；（四）偷窃、赌博、打架斗殴、寻衅滋事的；（五）有劳动能力拒不参加劳动或者消极怠工，经教育不改的；（六）以自伤、自残手段逃避劳动的；（七）在生产劳动中故意违反操作规程，或者有意损坏生产工具的；（八）有违反监规纪律的其他行为的。依照前款规定对罪犯实行禁闭的期限为七天至十五天。罪犯在服刑期间有第一款所列行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
A 项正确，属于上述法条第（一）项。
B 项正确，属于上述法条第（三）项。
C 项正确，属于上述法条第（四）项。
D 项正确，属于上述法条第（五）项。
E 项正确，属于上述法条第（七）项。
故正确答案为 ABCDE。
77、本题考查程序法常识。
A 项正确，根据《刑事诉讼法》第三百零七条规定：“人民检察院对强制医疗的决定和执行实行监督。”
B 项正确、C 项错误，根据《刑事诉讼法》第二百七十六条规定：“人民检察院对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。如果发现有违法的情况，应当通知执行机关纠正。”
DE 项错误，根据《刑事诉讼法》第二百七十四条规定：“人民检察院认为人民法院减刑、假释的裁定不当，应当在收到裁定书副本后二十日以内，向人民法院提出书面纠正意见。人民法院应当在收到纠正意见后一个月以内重新组成合议庭进行审理，作出最终裁定。”
故正确答案为 AB。
78、本题考查公安机关的职权。
《戒毒法》第四十条规定：“公安机关对吸毒成瘾人员决定予以强制隔离戒毒的，应当制作强制隔离戒毒决定书，在执行强制隔离戒毒前送达被决定人，并在送达后二十四小时以内通知被决定人的家属、所在单位和户籍所在地公安派出所；被决定人不讲真实姓名、住址，身份不明的，公安机关应当自查清其身份后通知。被决定人对公安机关作出的强制隔离戒毒决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。”应当书面作出强制隔离戒毒决定，不能口头作出强制隔离戒毒决定。
故正确答案为 ACDE。
79、本题考查公安机关的职权。
A 项正确，《人民警察法》第十三条规定：“公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。”
BCE 项正确，《人民警察法》第三十四条规定：“人民警察依法执行职务，公民和组织应当给予支持和协助。公民和组织协助人民警察依法执行职务的行为受法律保护。对协助人民警察执行职务有显著成绩的，给予表彰和奖

励。”
D 项正确，《人民警察法》第三十三条规定：“人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告。”
故正确答案为 ABCDE。
80、本题考查程序法常识。
A 项错误，根据《刑事诉讼法》第二百三十四条第一款规定：“第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：(一)被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；(二)被告人被判处死刑的上诉案件；(三)人民检察院抗诉的案件；(四)其他应当开庭审理的案件。”
B 项正确、E 项错误，根据《刑事诉讼法》第二百三十四条第三款规定：“第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。”
C 项错误，根据《刑事诉讼法》第二百三十四条第二款规定：“第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。”
D 项正确，根据《刑事诉讼法》第二百三十三条规定：“第二审人民法院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉或者抗诉范围的限制。共同犯罪的案件只有部分被告人上诉的，应当对全案进行审查，一并处理。”
故正确答案为 BD。
81、本题考查公安机关的职权。
《人民警察法》第十三条规定：“公安机关的人民警察因履行职责的紧急需要，经出示相应证件，可以优先乘坐公共交通工具，遇交通阻碍时，优先通行。公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。”
故表述正确。
82、本题考查《戒毒条例》第七条“对戒毒人员戒毒的个人信息应当依法予以保密。对戒断 3 年未复吸的人员，不再实行动态管控。”题干中对戒毒一年未复吸人员不再实行动态管控，时间有误。
故表述错误。
83、本题考查《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》第三十四条“强制隔离戒毒所应当根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类、成瘾程度和戒断症状等进行有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练”
故表述正确。
84、本题考查程序法常识。根据《刑事诉讼法》第三百零八条规定：“军队保卫部门对军队内部发生的刑事案件行使侦查权。中国海警局履行海上维权执法职责，对海上发生的刑事案件行使侦查权。对罪犯在监狱内犯罪的案件由监狱进行侦查。军队保卫部门、中国海警局、监狱办理刑事案件，适用本法的有关规定。”
故表述错误。
85、本题考查行政法常识。根据《行政复议法实施条例》第六十五条规定：“行政机关及其工作人员违反行政复议法和本条例规定的，行政复议机构可以向人事、监察部门提出对有关责任人员的处分建议，也可以将有关人员违法的事实材料直接转送人事、监察部门处理；接受转送的人事、监察部门应当依法处理，并将处理结果通报转送的行政复议机构。”
故表述错误。
86、本题考查程序法常识。根据《刑事诉讼法》第二百八十三条第二款规定：“附条件不起诉的考验期为六个月以上一年以下，从人民检察院作出附条件不起诉的决定之日起计算。”
故表述错误。
87、本题考查刑法常识。根据《刑法》第三百九十九条的规定：“司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑·····司法工作人员收受贿赂，有前三款行为的，同时又构成本法第三百八十五条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”本案中，郭某作为检察官，明知周某的父亲构成犯罪而故意包庇，使其不受追诉，构成徇私枉法罪；收受周某 2 万元贿赂款，未达到受贿罪的 3 万元定罪数额，其不构成受贿罪，因此，郭某的行为只构成徇私枉法罪。
故表述错误。
88、本题考查《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：（一）放火、决水、爆炸等严重危害公共安全的。”
故表述错误。
89、本题考查《社区矫正实施办法》第三十一条 “社区矫正人员死亡、被决定收监执行或者被判处监禁刑罚的，社区矫正终止。社区矫正人员在社区矫正期间死亡的，县级司法行政机关应当及时书面通知批准、决定机关，并通报县级人民检察院。”
故表述正确。
90、本题考查行政法常识。根据《行政复议法》第三十九条规定：“行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用。”行政复议的公正原则是指复议机关解决行政争议，应当将作为被申请人的行政机关与作为

申请人的公民、法人和其他组织放在平等的位置上，不能偏袒任何一方。行政复议的便民原则是指行政复议机关应当采取方便申请人进行行政复议的方式方法以确保公民、法人或者其他组织充分有效地行使行政复议的权利，保护其合法权益。因此，行政复议机关受理行政复议申请不得向当事人收取任何费用体现了行政复议的便民原则。故表述错误。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈

手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦

微信公众号

淘宝店铺